

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3854/2532

นาย ธนิต สุธีวฒิ
นาย นที ศานติมงคลวิท

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 205

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ศาลนัดสืบพยานโจทก์เวลา 9.00 นาฬิกาและสืบพยานจำเลยเวลา 13.30 นาฬิกาในวันเดียวกัน จำเลยไม่มาศาลในเวลาสืบพยานโจทก์ จนศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาแล้วสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวจนหมดพยาน คดีเสร็จการพิจารณาให้รอฟังคำพิพากษา ก่อนศาลพิพากษาคดีในวันนั้นเวลา 13.14 นาฬิกา จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ตั้งนี้ศาลชั้นต้นต้องได้สวนคำร้องว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาโดยจงใจ และมีเหตุสมควรพิจารณาคดีใหม่หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205 วรรคสองประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 31

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท จำเลยสั่งให้โจทก์หยุดงานโดยไม่มีกำหนดโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่จ่ายค่าจ้างระหว่างพักงานถึงวันฟ้อง พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ขอให้จำเลยจ่าย

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 7 วัน เป็นเงิน 2,100 บาท ค่าชดเชยเท่ากับอัตรา
ค่าจ้างครั้งสุดท้าย 30 วัน เป็นเงิน 9,000 บาท

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวของจำเลย
โจทก์เป็นพนักงานรับจ้างทั่วไป หากสถานที่ใดต้องการคนทำงาน โจทก์ก็ไปทำที่นั้น
การทำงานของโจทก์เป็นการทำงานแบบจ้างทำของ

ศาลแรงงานกลางชี้สองสถาน แล้วนัดสืบพยานโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อนใน
วันที่ 21 มิถุนายน 2532 เวลา 9.00 นาฬิกา และให้นัดสืบพยานจำเลยในวันเดียวกัน
เวลา 13.30 นาฬิกาถึงวันนัด จำเลยไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลแรงงาน
กลางมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา ให้พิจารณาสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว เมื่อสืบ
พยานโจทก์ได้ 2 ปากโจทก์แถลงหมดพยานศาลแรงงานกลางว่าคดีเสร็จการพิจารณา
รอฟังคำพิพากษาวันเดียวกันนั้น ครั้นเวลา 13.14 นาฬิกา ในวันเดียวกันจำเลยยื่น
คำร้องขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่าจดเวลานัดเป็นเวลา 13.30 นาฬิกา จำเลยไม่มีเจตนา
ไม่มาศาลหรือจงใจขาดนัดพิจารณาแต่อย่างใดศาลแรงงานกลางสั่งว่า ตามรายงาน
กระบวนการพิจารณาลงวันที่ 9 มิถุนายน 2532 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและ
ให้นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 21 มิถุนายน 2532 เวลา 9.00 นาฬิกา จำเลยมีทนายความ
และผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยเป็นผู้นำคำร้องขอเลื่อนคดีของทนายจำเลย
พร้อมใบแต่งตั้งทนายมายื่นศาล และลงทราบนัดไว้ โดยศาลได้อ่านรายงานกระบวนการ
พิจารณาให้คู่ความฟังก่อนแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้อง

แล้วศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
7 วัน และค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน รวมเป็นเงิน 11,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ในการดำเนินคดีนี้ศาลแรงงานกลางชี้สองสถาน แล้วกำหนดให้ฝ่ายโจทก์สืบก่อน ให้จำเลยสืบแก้ โดยนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันเดียวกันเป็นแต่ต่างเวลากัน คือฝ่ายโจทก์เวลา 9.00 นาฬิกา ฝ่ายจำเลยเวลา 13.30 นาฬิกา เมื่อจำเลยไม่มาศาลในเวลาสืบพยานโจทก์ จนศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา ได้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวจนหมดพยาน คดีเสร็จการพิจารณารอฟังคำพิพากษา แต่จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อเวลา 13.14 นาฬิกา ในขณะที่ยังอยู่ในระหว่างนัดสืบพยานจำเลยเวลา 13.30 นาฬิกา ตามที่ศาลนัดศาลแรงงานกลางยังหาได้พิพากษาคดีไม่ กรณีจึงต้องดำเนินไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205 วรรคสอง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ซึ่งศาลแรงงานกลางต้องพิจารณาว่า การที่จำเลยขาดนัดพิจารณานั้นได้เป็นไปโดยจงใจหรือไม่ มีเหตุอันสมควรให้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่ได้หรือไม่ ทั้งหากได้ความว่าผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยจดเวลานัดไปผิดจริง ก็จะถือว่าจำเลยจงใจขาดนัดพิจารณามีได้ ซึ่งศาลจะทราบข้อเท็จจริงได้ก็โดยการไต่สวนก่อน แต่ศาลแรงงานกลางมิได้ไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้อง จึงไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลย แล้วมีคำสั่งและดำเนินการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ศิลปชัย มัทธูรศ-มานิช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ